



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. - SÃO MIGUEL PTA

Folha : 1

Boletim No.: 1581/2017

INICIADO: 15/05/2017 12:39hs e EMITIDO: 15/05/2017 18:00

JMLOPQCBKDKEGL

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA CANDIDA DE CARVALHO, 50 - SÃO MIGUEL - CEP: 08041-030
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 22 D.P. - SÃO MIGUEL PTA

Ocorrência: 15/05/2017 EM HORA INCERTA

Comunicação: 15/05/2017 Às 12:38 horas

Elaboração: 15/05/2017 Às 12:39 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- DIEGO ALBINO RODRIGUES DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 48031503-SP
- Exibiu o RG original: Não - Mãe: NEIVA RODRIGUES DA SILVA
- Natural de: ASSIS -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 03/11/1991 25 anos
- Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO(A)
- Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
- Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
- Altura: 1,68 - Peso: 78,00 - Compleição: MAGRO - Vestuário: Camiseta VERMELHA , Bermuda - COR BEGE - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem
- Peito - ESQ. INSC. NEIVA E FLOR DE LOTUS , Tatuagem - Outros
- ANTEBRAÇO DIREITO - INC. LIDIANE - Endereço Residencial: RUA ICACORIA , 200 - VILA PROGRESSO - S.PAULO - SP

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- CARLOS HENRIQUE ALVES BATISTA - Presente ao plantão - RG: 45401906-SP
- emitido em 13/03/2015 - Exibiu o RG original: Não
- Outros documentos: RE154461-6 - Pai: JOAO BATISTA
- Mãe: ELIZABETH ALVES BATISTA - Natural de: GOVERNADOR VALADARES -MG
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/08/1992

22º D.P. SÃO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SÃO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SÃO MIGUEL PTA

Boletim No.: 1581/2017

INICIADO:15/05/2017 12:39hs e EMITIDO:15/05/2017 18:00h

Folha : 2

JMLOPQCBDKEEGL

24 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 40674450833
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: AV NORDESTINA, 415, 415 - SÃO MIGUEL PAULISTA
S.PAULO - SP - Empresa: 2ª CIA DO 29BPM/M - Telefones: (11)2297-0430
(Residencial)

Condutor:

- SANDRINEIA SA REIS - Presente ao plantão - RG: 20365998-SP
Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: RE - 965,880-7
Pai: FERNANDO ANTONIO SA REIS - Mãe: MAURA CANDIDO REIS
Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Feminino - Nascimento: 08/02/1972 45 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV NORDESTINA, 415 - SÃO MIGUEL - S.PAULO - SP
Empresa: 2ª CIA DO 29BPM/M - Telefones: (11)2297-0430 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 25 - Unidade.: Valor
Observações: VINTE E CINCO REAIS
Pessoa relacionada: DIEGO ALBINO RODRIGUES DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 1
Involucro: TROUXINHA
Observações: 01 TROUXINHA CONTENDO SUB. APARENTANDO MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 50 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
50 EPENDORFIS CONTENDO SUBSTANCIA APARENTANDO COCAINA - LACRE 0007944

Histórico:

Comparecem os Policiais Militares componentes da VTR 29.219 noticiando que, na presente data se encontravam em patrulhamento de rotina pela área dos fatos, momento em que avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

Que procederam a abordagem do mesmo, sendo que, em busca pessoal, consigo, a saber, no interior de sua cueca, foram encontradas as drogas acima elencadas.

22º D.P. SÃO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SÃO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Folha : 3

Boletim No.: 1581/2017

INICIADO:15/05/2017 12:39hs e EMITIDO:15/05/2017 18:00h

JMLOPQCBDKEEGL

Ainda no local, questionado, o indivíduo informou que se ativa no tráfico de drogas, contudo, na presente data, estava iniciando sua atividade ilícita quando foi abordado.

Com o indivíduo foi localizado o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Diante dos fatos, encaminharam o detido, juntamente à presença da Autoridade Policial com vistas na adoção das medidas cabíveis.

Analisadas as versões e demais elementos amealhados, a Autoridade Policial exarou a sua decisão, fundamentando sua convicção jurídica, com supedâneo no artigo 144, 4º, da Constituição Federal, artigos 111 e 140 parágrafo 3º da Constituição Estadual paulista, artigo 304, do Código de Processo Penal, e 52, inciso I, da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11343/06) assim o fazendo:

"Nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando os fatos sustentados pelos Policiais Militares, de relativa presunção de legitimidade, bem como, diante da inexistência contradição entre as versões por eles apresentadas, bem como, com os demais elementos de prova apresentadas, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do conduzido. O indiciado tinha em sua posse, tudo com vistas na comércio, as drogas apreendidas. Nem se diga que o indiciado foi surpreendido com a drogas acondicionadas prontas para a sua comercialização. A conduta do indiciado é permanente, nos moldes dos artigos 303 do CPP. A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal. Ante o exposto, entendo que a conduta do indiciado se amolda à figura típica epigrafada. Ademais, vislumbra-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivas, consubstanciados, respectivamente, no Laudo Pericial número 210050/2017 em sede do qual se constatou que o mesmo trazia consigo o seguinte: 2,5 gramas de substância positiva para maconha (tetrahydrocannabinol-THC) e 37,8 gramas de substância positiva para cocaína., nas oitivas coligidas, bem como nas demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, determino a lavratura do presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, por infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), do indiciado, segregando-se o agente, para responsabilização mediante regular persecução criminal, entregando-lhe a correspondente notas de culpa, com a devida comunicação à Autoridade Judiciária competente."

Exames requisitados: IC-IML

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia: R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SÃO MIGUEL PTA

Boletim No.: 1581/2017

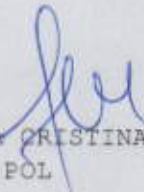
INICIADO:15/05/2017 12:39hs e EMITIDO:15/05/2017 18:00h

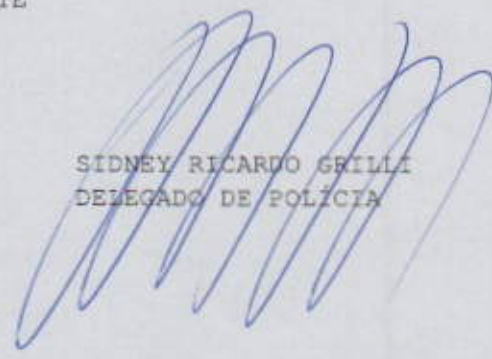
Folha : 4

JMLOPQCBDKEEGL

Solução:

BO PARA FLAGRANTE


MARIA CRISTINA DE A. GONDIM
ESCR POL


SIDNEY RICARDO GRILLO
DELEGADO DE POLÍCIA